



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

דוד יפה

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד גביש עפרה
המעייין 9, ראשון לציון
טל': 0528939765

נגד

הנתבעים

- | | |
|----|--|
| 1 | אדה רחל
שבזי 9/4, רמלה |
| 2 | קונסטנטיני הרצל
התאנה 43, יציץ |
| 3 | אלסעידה מרים
שבזי 9, רמלה |
| 4 | במראו גינבה
שבזי 9/3, רמלה |
| 5 | יוסף ליג'לם ויוסף ג'בטה
שבזי 9/5, רמלה |
| 6 | מרשה דסה ומרשה אשיו
שבזי 9/9, רמלה |
| 7 | דסטה מולאו ודסטה ממיט
שבזי 9/10, רמלה |
| 8 | נוסיירי ג'לאל
שבזי 9/15, רמלה |
| 9 | שלמה אסרף ועדנה אסרף - ועד הבית
שבזי 9/11, רמלה |
| 10 | יוסי לישה - ועד בית
שבזי 9/14, רמלה |



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק דין

עניינה של תביעה זו – ליתן צו לסילוק ידם של הנתבעים משטחי הרכוש המשותף עליהם השתלטו, להורות על פירוק הנציגות המכהנת בבית המשותף ומינוי נציגות חדשה תחתיה וכן חיוב הנתבעים להשיב לתובעת כספים בהן נשאה מכיסה כאשר כיהנה כנציגות הבית המשותף.

א. רקע עובדתי והשתלשלות ההליך

1. ענייננו בבית משותף ברחוב שבזי 9 רמלה המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5804 חלקה 2 (להלן: "הבית המשותף"). התובעת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 1 בבית המשותף. הנתבעים הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף, כפי שיפורט להלן: הנתבעת 1 היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 4. הנתבע 2 הוא בעל הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 2 והנתבעת 3, כך על פי כתב התביעה, שוכרת את דירתו. הנתבע 4 הוא הזכאי להירשם כבעל הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 3 ולטובתו נרשמה הערת אזהרה במרשם המקרקעין. הנתבעים 5 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 5. הנתבעים 6 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 9. הנתבעים 7 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 10. הנתבע 8 הוא בעל הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 15. הנתבעים 9, כך על פי כתב התביעה, הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 11. הנתבע 10 הוא בעל הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 14. כמו כן הנתבעים 9 ו-10 מכהנים כחברי נציגות הבית המשותף, אשר נבחרו במסגרת החלטת אסיפה כללית של בעלי הדירות מיום 29.3.22 שנערכה במסגרת תביעה קודמת שהוגשה בפני מותב זה על ידי הנציגות באמצעות גב' דוד יפה, התובעת בתביעה דנן (תיק 3/71/2021, הנציגות נ' קונסטנטיני הרצל ואח'). כמו כן על אספה זו פיקחה עו"ד כנרת שמיר מסיקה אשר מונתה מטעם מותב זה לצורך עריכת ופיקוח אספת בעלי הדירות (פרוטוקול האספה מצוי בתיק התביעה הקודם).

2. ביום 29.1.23 הוגשה התביעה דנן במסגרתה טענה התובעת כי הנתבעים תפסו חזקה ייחודית בשטח החצר המשותפת על ידי הצבת מיטלטלין פרטיים דוגמת מחסנים וכיו"ב. עוד נטען כי נציגות הבית המשותף אינה פועלת כראוי. בנוסף טענה התובעת כי בעת ששימשה כחברת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נציגות הוציאה מכיסה סכומים לצורך החזקת הרכוש המשותף ובתביעתה דרשה כי אלו יושבו לה.

3. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה אך חלקם התייצבו לדיון המקדמי שהתקיים בפניי ביום 20.7.23 ושטחו במסגרתו את טענותיהם. כמו כן חלק מן הנתבעים הגישו סיכומי טענותיהם בתום ההליך.

4. בדיון המקדמי שהתקיים ביום 20.7.23 נכחו התובעת (גב' יפה דוד) ובאת כוחה, והנתבעים שלהלן: נתבעת 1 (גב' אדה רחל), הנתבעת 3 (גב' אלסעידה מרים), אחד מהנתבעים 5 (מר יוסף ליג'לס), אחת מהנתבעים 6 (גב' מרשה אשיו), אחת מהנתבעים 7 (גב' דסטה ממיט), אחד מהנתבעים 9 (מר שלמה אסרף) ונתבע 10 (מר יוסף לישה).

5. במהלך הדיון המקדמי ביקשה התובעת לתקן את כתב התביעה כך שהצו לסילוק יד המבוקש במסגרת התביעה, יידרש מבעלי הדירות או מהשוכרים באופן ישיר ולא מהנציגות כפי שנדרש בכתב התביעה המקורי. בהחלטה שניתנה במסגרת הדיון נעתרתי לבקשתה. כמו כן בהחלטה שניתנה בתום הדיון נקבע כי התיק יקבע לביקור במקום. כן נקבע כי הנציגות תתלה את ההחלטה בדבר מועד הביקור במקום בולט בבית המשותף כדי שכלל הנתבעים יוכלו להגיע לביקור.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעת

6. לטענת התובעת בעבר היא כיהנה כחברת נציגות בבית המשותף. נטען כי נתבעים 9 ו-10 חתרו תחת הנציגות הקודמת והקימו נציגות חדשה (להלן: "הנציגות הנכנסת") אשר עושה ככל העולה על רוחה ברכוש המשותף: השתלטות על רכוש משותף, ניהול עסק של מחזור בקבוקים בחצר המשותפת, הזנחה, אי גיזום עצים וכיו"ב. נטען כי לאחר שהנציגות הנכנסת החלה בתפקידה היא החלה לגבות מהדיירים דמי החזקה וניהול בסך 100 ש"ח בחודש, למרות שבאותה עת לא היה חשבון בנק לנציגות. התובעת טענה כי בתקופתה ששימשה כנציגות שילמה מכיסה הוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף וזאת כיוון שחלק מן בעלי הדירות סירבו לשאת בחלקם. נטען כי ביום 12.1.21 נבחרה הנציגות הנכנסת במסגרת אספת בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/64/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירות אשר כונסה שלא כדין. עוד צוין כי גג הבית המשותף אינו מתוחזק כראוי ומצויים בו לשלשת יונים, נוצות ופגרים.

7. כמו כן טענה התובעת כי הנתבעים השתלטו על שטח החצר המשותפת כדלקמן: **באשר לנתבעת**

1, נטען כי היא הקימה גינה פרטית ומגודרת בחצר המשותפת וכן כי היא מבצעת שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיה האישיים. עוד נטען כי הנתבעת 1 מסרבת לשאת בחלקה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף. **באשר לנתבע 2**, נטען כי הוא הבעלים של הדירה המושכרת לנתבעת 3 בבית המשותף, אשר משתלטת על רכוש משותף והוא אינו מטפל בכך. **באשר לנתבעת 3**, נטען כי היא הציבה חממה, טרמפולינה ומתקנים נוספים בשטח הגינה המשותפת. **באשר לנתבעת 4**, נטען כי היא מסרבת לתת לגנן לבצע עבודות גיזום בגינה המשותפת ומסרבת לשלם את חלקה בהוצאות הרכוש המשותף. התובעת טענה כי היא נשאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף במקום הנתבעת 4 בתקופה ששימשה כנציגות. **באשר לנתבע 5**, נטען כי הוא הקים מחסן ומתקן למחזור בקבוקים בשטח הגינה המשותפת, וכן כי הוא מבצע שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיו האישיים. **באשר לנתבעים 6**, נטען כי הם הקימו מתקן למיון ולמחזור בקבוקים בשטח הגינה המשותפת. **באשר לנתבעים 7**, נטען כי הם הציבו מחסן פרטי ומתקן למחזור בקבוקים בשטח הגינה המשותפת וכי הנתבע 7 מבצע במחסן עבודות עם ציוד חשמלי העולות כדי סכנה בטיחותית. **באשר לנתבע 8**, נטען כי הוא השתלט על חלקים מחדר המדרגות והתקין בו מתקן הרמה מסוכן וכן הקים מחסן בשטח הגינה המשותפת.

8. לפיכך דרשה התובעת להורות על ביטול הנציגות הנכנסת ולמנות נציגות חדשה. כן דרשה ליתן צו לסילוק יד הנתבעים מהשטח המשותף ולחייבם בתשלום דמי שימוש בגין השתלטות על שטח משותף ותשלום חשבונות בגין השימוש בצנרת המים המשותפת לצרכים אישיים. עוד דרשה התובעת לחייב את הנתבעים בהשבת כספים בהן נשאה מכיסה כאשר כיהנה כנציגות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סיכומי טענות מטעם הנתבעת 1

9. לטענת הנתבעת 1 היא מציבה בשטח החצר המשותפת קלנועית פרטית המצויה בבעלותה. נטען כי לא ניתן להעלות את הקלנועית לשטח דירתה ולאחסנה שם ולפיכך יש צורך לאחסנה בחצר. הנתבעת 1 ציינה כי בעבר הציבה את הקלנועית בחלקו האחורי של החצר המשותפת והקלנועית נגנבה. נוכח זאת נטען כי היה צורך בהתקנת שער שימנע גניבה נוספת. נטען כי בעלי הדירות לא התנגדו להקמת השער פרט לתובעת. צוין כי הנתבעת 1 הציבה בשטח החצר המשותפת מחסן, אשר הוצב באישור של נציגות הבית המשותף וזאת בדומה לבעלי דירות נוספים שהציבו מחסנים בחצר. כמו כן טענה הנתבעת 1 כי אף התובעת הקימה גדר החוצצת בין שטח דירת התובעת לשטח דירתה.

סיכומי טענות מטעם הנתבעת 3

10. לטענת הנתבעת 3 היא ובעלה הציבו מחסן בשטח החצר המשותפת לאחר שכל בעלי הדירות לא התנגדו להצבתו, פרט לתובעת. נטען כי המחסן הוצב לשם אחסנת כלי עבודה של בעלה של הנתבעת 3 ואופניים. צוין כי בין הנתבעת 3 והתובעת קיים סכסוך אישי ואף בעבר ניתן כנגד התובעת צו הרחקה מבית משפט. נטען כי הצבת המחסן אינה מפריעה לבעלי הדירות מבחינת תפיסת מקום בשטח החצר המשותפת.

סיכומי טענות מטעם הנתבעים 9 ו-10 (חברי נציגות הבית המשותף)

11. הנציגות טענה כי היא נבחרה באופן חוקי לשמש כנציגות הבית המשותף וזאת במסגרת אספת בעלי דירות בפיקוחה של עו"ד כנרת שמיר מסיקה. נטען כי הנציגות מודעת לכך שהמחסנים שהוצבו על ידי בעלי הדירות בשטח החצר המשותפת אינם בטיחותיים וגורמים לאי סדר בשטח החצר. נטען כי הנציגות פנתה מספר פעמים לדיירים שהציבו מחסן בשטח החצר בבקשה לסדר את האזור, אך לא דרשה את פירוקם כיוון שדרישה זו אינה מצויה בסמכותה. עוד נטען כי גביית דמי האחזקה והניהול מכלל הדיירים מאפשרת לנהל את הבית המשותף כראוי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

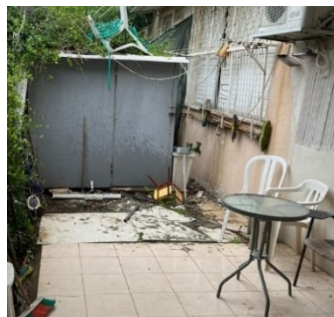
**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. ביקור במקום

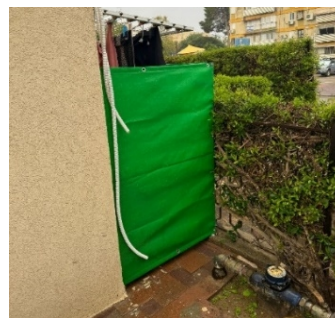
12. ביום 2.1.24 נערך ביקור בבית המשותף. בביקור נכחו: התובעת ובאת כוחה וכן נתבעת 3 (גב' מרים אלסעידה), נתבע 10 (מר יוסף לישה) ומר אשרף אלסעידה (בעלה של נתבעת 3). במסגרת הביקור הוצגה לי החצר המשותפת הסובבת את הבית המשותף.

13. להלן יוצגו ממצאי הביקור כפי שפורטו בהחלטתי שניתנה באותו היום:

"2. התובעת הצביעה על כך שעל השטח המשותף האחורי הסמוך לבית ברחוב שבזי 7, השתלטה הגב' גינבה (נתבעת 4) בכך שהציבה שולחנות וכיסאות וכן מחסן ממתכת. בנוסף הציגה דלת ומדרגות שנפרצו בקיר הבית המשותף על ידי נתבעת 1 כך שנוצרה ירידה ישירה מדירתה לחצר המשותפת. להלן יוצגו תמונות לשם ההמחשה:



3. לאחר מכן הצביעה התובעת על סגירה של שטח משותף באמצעות בד יוטה שנוצעה על ידי הגב' אלסעידה (נתבעת 3) היוצרת מעין מסתור כביסה. להלן יוצגו תמונות לשם ההמחשה:



4. בנוסף הציגה התובעת ציוד רב המצוי על גבי החצר המשותפת לרבות פח זבל, מתקן למחזור בקבוקים שהוצב לטענתה על ידי מרשה דסה ומרשה אשיו (נתבעים 6), עגלות וברזנטים שהוצבו לטענתה על ידי נוסיערי ג'לאל (נתבע 15), טרמפולינה, כורסאות ושולחן שהוצבו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטענתה על ידי מרים אלסעידה (נתבעת 3) ומנגלים. כמו כן הציגה מחסנים שהוצבו לטענתה על ידי מספר בעלי דירות: יוסף ליג'לם ויוסף ג'בטה (נתבעים 5), מרשה דסה ומרשה אשיו (נתבעים 6), דסטה מולאו ודסטה ממיט (נתבעים 7), נוסיירי ג'לאל (נתבע 8). יצוין כי חלק מן המחסנים הם מחסני כתר וחלקם מבניה אחרת. להלן יוצגו תמונות לשם ההמחשה:



5. בנוסף הציגה התובעת חללים המהווים רכוש משותף אשר הוסבו למחסנים חלקם חללים שנוצרו בין הבית המשותף לבין הקרקע וחלקם חללים מעל הקרקע. להלן יוצגו תמונות לשם ההמחשה:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



6. התרשמתי כי החצר במצב מוזנח וכי כל הציוד המונח בה גורם לבלגן גדול.

7. לסיום הראתה התובעת שער מתכת שהוצב לטענתה על ידי הגברת אדה (נתבעת 1)

הסוגר חצר המשמשת את הנתבעת 1 בלבד. להלן תוצג תמונה של השער לשם ההמחשה:



"

14. יצוין כי כל ניסיונותיי להביא את הצדדים להסכמות ואף להפנותם לגישור כשלו ולא נותרה

ברירה אלא ליתן פסק דין.

ד. דיון והכרעה

15. התביעה המונחת לפניי עניינה בדרישת התובעת ליתן צו לסילוק ידם של הנתבעים משטחי

הרכוש המשותף עליהם השתלטו, להורות על פירוק הנציגות המכהנת בבית המשותף ומינוי

נציגות חדשה תחתיה וכן חיוב הנתבעים להשיב לתובעת כספים בהן נשאה מכיסה כאשר

כיהנה כנציגות הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. במהלך הביקור במקום טענה התובעת טענות נגד הנתבעים שלא עלו בכתב התביעה. יובהר כי ההכרעה שלהלן תתייחס לכתב התביעה בלבד שכן כל טענה אחרת מהווה הרחבת חזית אסורה (ראו לעניין זה: ע"א 7798/17 ליטה ניהול נכסים ומימון בע"מ נ' גני באר שבע בע"מ (נבו 18.04.2019); ע"א 1653/08 סמיון ליפץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (נבו 14.07.2011)).

התנהלות נציגות הבית המשותף

17. אני דוחה את טענות התובעת כנגד נציגות הבית המשותף המכהנת כיום שחבריה הם נתבעים 9 ו-10. הנציגות נבחרה ברוב קולות באספת בעלי הדירות שהתקיימה ביום 29.3.22 ובפיקוח של עו"ד כנרת שמיר מסיקה אשר מונתה מטעם מותב זה וזאת במסגרת הליך 3/71/2021 (הנציגות נ' קונסטנטיני הרצל ואח'). יצוין כי אף ב"כ התובעת העידה במסגרת הדיון שהתקיים ביום 20.7.23 כי: "לא נאמר בכתב התביעה הנוכחי שהנציגות שנבחרה במסגרת אספת בעלי הדירות שפוקחה על ידי גב' שמיר מסיקה נבחרה שלא כדין". ככל שהתובעת מעוניינת להגיש מועמדות לנציגות הבית המשותף תבקש כינוס אספת בעלי דירות ותציג מועמדותה. לא מצאתי כל פסול בהחלטה לבחירת הנציגות.

18. טענת התובעת לפיה על הנתבעים להשיב לה כספים בהן נשאה מכיסה כאשר כיהנה כנציגות הבית המשותף נטענה בעלמא ולא נתמכה בראיות. התובעת לא צירפה אף לא קבלה אחת המעידה על תשלומים שביצעה מכיסה. לא שוכנעתי כי התובעת זכאית להשבת כספים ששילמה כאשר כיהנה כנציגות ואני דוחה דרישה זו. מעבר לכך לא הייתה צריכה לפעול בדרך זו וככל שבעלי הדירות סירבו לשלם את חלקם בדמי ההחזקה והניהול, היה עליה להגיש תביעה למותב זה בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ולא להוציא כספים מכיסה.

השתלטות על שטחי הרכוש משותף

19. הגדרת הרכוש המשותף מצויה בסעיף 52 לחוק המקרקעין הקובע כי: "רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. הנה כי כן, הרכוש המשותף מוגדר באופן שיורי, כך שכל מה שאינו רשום כדירה מהווה חלק מהרכוש המשותף, למעט הצמדות (ראו לעניין זה: ע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור** (נבו 27.08.2009)).

21. הלכה היא כי בעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו: ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645 (להלן: "**עניין וינטרס**"), ע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד כח(2) 817,824-825; המ' 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי** 14 - 18, י-ם, פ"ד לה(4) 277).

22. שימוש סביר כאמור אינו מצריך הסכמת מי מבעלי הדירות האחרים: "**כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים**" (ראו: **עניין וינטרס**).

23. כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, כיוון שמדובר בפעולה שתוצאתה המהותית זהה להצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת. שני המקרים מביאים לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף (ראו: ע"א 2525/92 **גבי וקרני ראוכברגר נ' עיריית רמת-גן**, מז(5) 850 (1993); תיק (המפקח על המקרקעין חולון) 41/18 **אינטרפרסטיג' בע"מ נ' רויאלטי טסה את ז'ק בע"מ** (נבו 23.03.2022)). כל שימוש שנמצא בתווך בין שימוש סביר לשימוש ייחודי דורש הסכמת רוב בעלי הדירות.

24. סעיף 2 לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין קובע כי:

"2.(א) **בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

25. ובמיושם לענייננו –

נתבעת 1

26. בכתב התביעה נטען כי הנתבעת 1 הקימה גינה פרטית ומגודרת בחצר המשותפת וכן מבצעת שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיה האישיים.

27. באשר לגינה הפרטית אותה הציבה הנתבעת 1, מהביקור במקום שנערך על ידי עולה כי היא אכן גידרה שטח משותף ובכך תפסה חזקה ייחודית הדורשת הסכמת כל בעלי הדירות וזאת אין בנמצא. לפיכך אני מורה לנתבעת 1 לפרק את הגדר שהציבה.

28. באשר לשימוש בצנרת המים המשותפת לצרכים אישיים, ככל שאכן נעשה שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיה האישיים, אני מורה כי הוא ייפסק (ראו והשוו: עש"א (מחוזי חי') 28672-07-14 אהוד הלפרין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שימקין 29, חיפה (נבו 17.12.2014)).

29. באשר לטענת התובעת בעניין הדלת והמדרגות שנפרצו בקיר הבית המשותף על ידי נתבעת 1 ויצרו ירידה ישירה מדירתה לחצר המשותפת, הרי שמדובר בסעד שאינו נדרש בכתב התביעה ומהווה הרחבת חזית אסורה ומשכך דינו להידחות.

נתבעת 3

30. בכתב התביעה נטען כי הנתבעת 3 הציבה חממה, טרמפולינה, בריכת שחייה, נדנדה, שק אגרוף ומתקנים נוספים בשטח הגינה המשותפת. עוד נטען כי הנתבעת 3 משתמשת בצנרת המים המשותפת לצורך מילוי בריכת השחייה שבבעלותה.

31. סבורה אני כי מדובר בשימוש לא סביר ברכוש המשותף, שכן מדובר במיטלטלין המונח דרך קבע ברכוש המשותף ושימוש זה עולה כדי שימוש ייחודי. לפיכך אני מורה לנתבעת 3 לסלק את המיטלטלין שהוצבו על ידה ברכוש המשותף. בנוסף ככל שאכן נעשה שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיה האישיים, אני מורה כי הוא ייפסק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/64/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נתבעים 2, 4, 5, 6, 7 ו-8

32. הנתבעים 2, 4, 5, 6, 7 ו-8 בתביעה דנן לא הגישו כתב הגנה מטעמם, לא התייצבו לדיון המקדמי ואף לא התייצבו לביקור במקום שנערך בבית המשותף. זאת למרות שמן החומר המונח בפניי עולה כי כתב התביעה וההזמנה לדיון נמסרו להם כדן, כפי שיפורט להלן; לנתבע 2, ביום 19.2.23 באמצעות הדבקה על דלת דירתו וזאת לאחר שני ביקורים קודמים. לנתבע 4, ביום 15.2.23 באמצעות הדבקה על דלת דירתו וזאת לאחר שני ביקורים קודמים. לאחד מהנתבעים 5 (מר ג'בטה יוסף), ביום 16.2.23 באמצעות הדבקה על דלת דירתו וזאת לאחר שני ביקורים קודמים. לנתבעים 6, ביום 15.2.23 באמצעות מסירה אישית לאחר שסירבו לחתום. לנתבעים 7, ביום 15.2.23 באמצעות מסירה אישית לאחר שסירבו לחתום. לנתבע 8, ביום 16.2.23 באמצעות מסירה אישית לאחר שסירב לחתום.

33. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט–2018 (להלן: "התקנות") קובעת כי:
"נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד."

34. תקנה 75(2) לתקנות קובעת כי:
"לא התייצב בעל דין ולא ניתן טעם סביר לאי-ההתייצבות, יחולו הוראות אלה: לא התייצב הנתבע והתובע התייצב, רשאי התובע להוכיח את תביעתו, ויהיה זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו."

35. הנה כי כן, ככלל, מקום בו לא הוגש כתב הגנה על ידי הנתבע והוא אף לא התייצב לדיון במועד שנקבע לכך, זכאי התובע לדרוש פסק דין על יסוד האמור בכתב התביעה.

36. לפיכך על פי בקשת התובעת ומתוקף סמכותי לפי תקנות 130 ו-75(2) אני קובעת כי דין התביעה כנגד נתבעים אלו להתקבל, כפי שיפורט להלן:

- נתבעת 4 – אני מורה כי נתבעת 4 תאפשר לגנן לבצע עבודות גיזום בגינה המשותפת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/64/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- נתבע 5 – אני מורה כי נתבע 5 יפנה את המחסן והמתקן למחזור בקבוקים שהוצבו על ידו בשטח הגינה המשותפת. כמו כן ככל שאכן נעשה שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיו האישיים, אני מורה כי הוא ייפסק.
 - נתבעים 6 – אני מורה כי נתבעים 6 יפנו את המתקן למיון ומחזור בקבוקים שהוצב על ידם בשטח הגינה המשותפת.
 - נתבעים 7 – אני מורה כי נתבעים 7 יפנו את המחסן הפרטי והמתקן למחזור בקבוקים שהוצבו על ידם בשטח הגינה המשותפת.
 - נתבע 8 – אני מורה כי נתבע 8 יפנה את המיטלטלין שהציב בשטח חדר המדרגות וכן יפנה את המחסן שהוצב על ידו בשטח הגינה המשותפת.
37. באשר לדרישת התובעת לחיוב הנתבעים בתשלום דמי שימוש בגין השימוש הפרטי שביצעו בצנרת המים המשותפת לצרכיהם האישיים, ראשית יצוין כי התובעת יכולה לדרוש רק את חלקה היחסי ושנית יש להוכיח את עלות השימוש מה שלא נעשה. לפיכך אני דוחה דרישה זו.
38. באשר לטענת התובעת לאי תשלום דמי החזקה וניהול בנוגע לחלק מן הנתבעים הרי שטענה זו לא הוכחה ויש לדחותה. למעלה מן הצורך יצוין כי תפקידה של הנציגות הוא לפעול לגבייה אחידה של דמי החזקה וניהול מכל בעלי הדירות ויש לקוות כי כך פועלת הנציגות.

ה. סיכום

39. דין התביעה להתקבל חלקית. אני מורה כדלקמן:
- נתבעת 1** – תפרק את הגדר שהציבה בשטח החצר המשותפת וכן תפסיק לבצע שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיה האישיים.
- נתבעת 3** – תסלק את המיטלטלין שהוצבו על ידה ברכוש המשותף וכן תפסיק לבצע שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיה האישיים.
- נתבעת 4** – תאפשר לגן לבצע עבודות גיזום בגינה המשותפת.
- נתבע 5** – יפנה את המחסן והמתקן למחזור בקבוקים שהוצבו על ידו בשטח הגינה המשותפת, וכן יפסיק לבצע שימוש בצנרת המים המשותפת לצרכיו האישיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/64/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נתבעים 6 – יפנו את המתקן למיון ומחזור בקבוקים שהוצב על ידם בשטח הגינה המשותפת.

נתבעים 7 – יפנו את המחסן הפרטי והמתקן למחזור בקבוקים שהוצבו על ידם בשטח הגינה המשותפת.

נתבע 8 – יפנה את המיטלטלין שהציב בשטח חדר המדרגות וכן יפנה את המחסן שהוצב על ידו בשטח הגינה המשותפת.

40. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה על חיוב הדירות אשר יפורטו להלן בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 300 ש"ח לדירה: **חלקת משנה 2** (נתבעת 3), **חלקת משנה 3** (נתבע 4), **חלקת משנה 4** (נתבעת 1), **חלקת משנה 5** (נתבעים 5), **חלקת משנה 9** (נתבעים 6), **חלקת משנה 10** (נתבעים 7), **חלקת משנה 15** (נתבע 8). צוין כי טענות התביעה הופנו כנגד נתבעת 3 ולא כנגד נתבע 2 ולפיכך היא זו שחבה בהוצאות משפט לטובת התובעת. כמו כן לא התקבלה אף טענה באשר לנתבעים 9-10 ומשכך אינם חבים בהוצאות משפט לטובת התובעת.

41. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 9.6.2024, ג' סיון תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין